



BOLETIM INFORMATIVO Nº 02/2026

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Tema Principal

- Aceitabilidade de Preços e Julgamento da Proposta

Objetivo

- Aplicar critérios objetivos e verificáveis para aceitar ou desclassificar a proposta mais bem classificada, prevenindo “jogo de planilha”, sobrepreço e inexequibilidade, com motivação expressa nos itens do edital/TR.

Base Legal Essencial

- Lei nº. 14.133/2021 e Jurisprudência TCU: Súmula nº. 262; Acórdãos nºs. 803/2024, 963/2024, 3794/2024.

O que verificar na aceitabilidade

- Aderência técnica ao TR/edital (especificações/qualidade).
- Preço: **global** $\leq$ estimado e **unitários** $\leq$ tetos/faixas do TR; **vedar** preços zero/simbólicos em itens relevantes.
- Condições editalícias (prazos, documentos, amostras/prova de conceito quando previstos).
- Erros formais sanáveis $\rightarrow$ sanar, sem ferir isonomia.

Quando desclassificar

1. Vício insanável;
2. Desconformidade técnica;
3. Acima do orçamento (após eventual negociação);
4. Inexequível ou não demonstrada a exequibilidade;
5. Descumprimento insanável do edital.
 - *Regra prática:* inexequibilidade = presunção relativa $\rightarrow$ diligencie.

Inexequibilidade — como tratar, na prática

- Obras/Engenharia: $< 75\%$ do orçamento = **indício** $\rightarrow$ exigir demonstração (planilha/memórias/produtividade).
- Bens/Serviços: pode haver patamar objetivo (ex.: 50% do estimado) no edital/TR para inversão do ônus (licitante prova exequibilidade).
- Avaliação ampla: global + unitários relevantes; evitar conclusão por item isolado.

Checklist de julgamento

1. Aderência ao TR/edital.
2. Global e unitários dentro dos limites.
3. Diligenciar indícios (inexequibilidade/desbalanceamentos).
4. Amostras/prova de conceito (se previstos).
5. Motivar por escrito, citando itens do edital/TR e a conclusão.

Evite (conforme TCU)

- Desclassificar sem diligência.
- Rejeitar por mero erro formal sanável.
- Tolerar “jogo de planilha”.
- Trabalhar com orçamento frágil (prejudica a exequibilidade).

 **Lembrete final**
Julgamento objetivo +
motivação reduz
impugnações,
esclarecimentos,
republicações e nulidades,
preservando vantajosidade
e segurança jurídica.

 **"A boa gestão das contratações públicas depende da atualização contínua sobre jurisprudência e boas práticas."**